

시 정 · 통 보

제 목 ■■■사 생산원유 위탁처리대금 회수 부적정

관 계 부 서 □□□□처(●●●● 현지법인)

조 치 부 서 □□□□처(●●●● 현지법인)

내 용

1. 업무 개요

●●●● 현지법인이 운영 중인 ▲▲ 광구는 인근에 위치한 타 회사(X개사)의 생산광구에서 생산된 원유, 가스, 물 등 생산물을 ▲▲ 광구의 생산시설에서 대행 처리해주고 그 대가로 처리대금을 받는 생산물위탁처리계약을 X개사와 체결하였다.

한편 X개사 중 ■■■사는 경영악화를 이유로 20XX년부터 청구된 위탁처리대금을 전액 지불하지 않고 일부만 임의로 지불하고 있어 미수금이 발생하고 있으며 동 미수금은 감사일 현재 약 X억 텅게화(미화 약 X만여 달러)에 달하는 것으로 조사되었다.

2. 관계규정 및 판단기준

●●●● 현지법인은 위탁처리대금이 적기에 수취 될 수 있도록 관리하고, 미수금 발생 시 채권회수가 장기간 지연되지 않도록 적극적으로 미수채권을 관리해야 하며 채무자가 파산하거나 채권소멸기한 만료로 인하여 채권이 부실화되지 않도록 관련 계약체결 시 담보 설정 등 계약업무를 철저히 해야 한다.

따라서 ●●●● 현지법인은 ■■■사의 미수금이 발생하지 않게 관리하고

발생하더라도 채권회수가 장기화 되지 않도록 적극적으로 독촉하고, 관련 계약에 담보 설정 등을 통한 미수채권 부실화 방지 대책을 마련하였어야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, ○○○○ 현지법인은 ■■■사에게 지속적으로 미납금 납부를 독촉하였다고는 하나 관계 악화로 인한 생산물위탁처리계약의 취소, 타 광구 이전 등을 우려하여 적극적으로 미수금 납부를 요구하지 못했던 것으로 조사되었으며, 실질적으로 ■■■사가 부담을 느낄 수 있는 생산물 처리대금 미납에 따른 원유 처리 중단통보 등의 서신 등은 20XX. XX. XX.에서야 발송하는 등 미수금 회수업무에 소홀하였던 것으로 조사되었다.

한편 현재 생산물위탁처리계약에 따른 대금지급 지연에 대한 지체상금은 연체액의 X%로 채무자 입장에서 부담스럽지 않고 담보 설정도 없어 미수금의 장기화 방지 측면에서 담보 설정 등 동 계약이행의 강제력 강화 조치가 필요한 것으로 판단된다.

관계부서 의견 ○○○○ 현지법인은 감사결과에 이견이 없다고 답변하였다.

조치할 사항 ○○○○ 현지법인 파견직원 최고책임자는

① ■■■사가 미납한 위탁처리대금 ○○○○화 X탱계를 조속히 회수하고, (시정)

② 향후 동 계약의 갱신이나 유사한 계약체결 시 채권에 대한 담보 설정 등 재발 방지 대책을 마련하여 계약을 추진하시기 바랍니다. (통보)